

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                               |       |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>7498/2540 | นาย เต้หั่นกงหรือกง แซ่เต้    | โจทก์ |
|                                  | นาย เทียม บวรธวัชอุไร กับพวก  | จำเลย |
|                                  | จำเลยร่วม                     | จำเลย |
|                                  | นาย สมชาย จิวัจนานุกูล กับพวก | จำเลย |

ป.พ.พ. มาตรา 1012, มาตรา 1026, มาตรา 1055, มาตรา 1056, มาตรา 1057,  
มาตรา 1061

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ข้อตกลงโครงการซื้อที่ดินระหว่างผู้เริ่มโครงการและผู้ลงทุนระบุว่าเป็นโครงการจัดหาซื้อที่ดินเพื่อขายเอากำไร โดยมีผู้ร่วมดำเนินการคือโจทก์ จำเลยและจำเลยร่วม โจทก์และจำเลยร่วมลงทุนเป็นเงิน ส่วนจำเลยเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและดำเนินการออกโฉนดที่ดินที่ซื้อได้ เมื่อขายที่ดินดังกล่าวได้แล้วให้จ่ายเงินคืนแก่ผู้ออกเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันชำระเงินซื้อที่ดินจนถึงวันขายที่ดินได้ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ หากมีเงินเหลือซึ่งเป็นกำไรก็จะจัดการแบ่งกันในระหว่างผู้ร่วมกันดำเนินการทุกคนดังนี้ข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยและจำเลยที่ 2 จึงเป็นสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หาใช่เป็นสัญญาร่วมลงทุนไม่ และเมื่อห้างหุ้นส่วนดังกล่าวยังไม่เลิกกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055, 1056 และ 1057 จึงยังไม่ได้จัดการชำระบัญชีตามมาตรา 1061 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินที่ร่วมลงทุนในห้างหุ้นส่วนจากหุ้นส่วนคนอื่น ๆ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2532 จำเลยทั้งสองกับโจทก์และผู้มีชื่อได้ตกลงร่วมกันทำโครงการซื้อที่ดินบริเวณบ้านดงมะเดะ จังหวัดเชียงรายโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินโครงการซื้อที่ดินจำนวน 3,000 ไร่ โจทก์กับผู้มีชื่อเป็นผู้ออกเงินทุน เริ่มโครงการเดือนสิงหาคม 2532 สิ้นสุดโครงการเดือนเมษายน 2533 และกำหนดให้ขายที่ดินที่ซื้อมาได้ภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2533 จำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมที่ดิน ตรวจสอบรังวัดทำแผนที่ และดำเนินการขออนุญาตที่ดิน มีข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ว่า โจทก์จะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันชำระเงินซื้อที่ดินจนถึงวันที่ขายที่ดินได้ส่วนเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินที่เหลือภายหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเป็นกำไรสุทธินั้นตกลงกันให้แบ่งแก่โจทก์และผู้มีชื่อในอัตราร้อยละ 60 โดยโจทก์กับผู้มีชื่อตกลงแบ่งกันตามส่วนของเงินที่ลงทุน โจทก์ได้จ่ายเงินลงทุนให้แก่จำเลยทั้งสองแล้ว 2,000,000 บาท ต่อมาเดือนมีนาคม 2533 โจทก์จ่ายเงินลงทุนแก่จำเลยทั้งสองอีก 60,000 บาท หลังจากที่จำเลยทั้งสองได้รับเงินจากโจทก์แล้ว จำเลยทั้งสองไม่ได้แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการให้โจทก์ทราบจนกระทั่งเดือนตุลาคม 2534 ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ จำเลยทั้งสองก็ไม่ได้จัดการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่ซื้อตามโครงการ รวมทั้งไม่ได้ดำเนินการขายที่ดินตามที่ได้ตกลงสัญญากันไว้ โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองโอนที่ดินที่ซื้อตามโครงการแก่โจทก์ หรือให้จำเลยทั้งสองคืนเงินจำนวน 2,060,000 บาท แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองได้รับหนังสือแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งจำเลยทั้งสองจะต้องชดเชยเงินแก่โจทก์ 2,060,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี คิดถึงวันฟ้องเป็นเงินดอกเบี้ย 809,200 บาท นอกจากนี้หากจำเลยทั้งสองปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาแล้ว โจทก์จะได้รับส่วนแบ่งจากกำไรสุทธิจากการขายที่ดินตามโครงการจำนวน 800 ไร่ ซึ่งจะได้กำไรไม่ต่ำกว่าไร่ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินกำไร 3,200,000 บาทเมื่อโจทก์แบ่งกับผู้มีชื่อแล้ว

โจทก์จะได้รับส่วนแบ่งจากเงินกำไร 1,180,800 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 4,050,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2532 จำเลยทั้งสอง โจทก์นายสมชาย วิวัจจรานุกูล และนายพิชิต จูรีเกษ ได้ตกลงเช่าหุ้นกันทำการค้าที่ดินเพื่อแบ่งปันกำไร ข้อตกลงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญยังไม่ได้เลิกกันและยังไม่ได้มีการชำระบัญชีโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินลงทุนคืน ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เรียกนายสมชาย วิวัจจรานุกูลและนายพิชิต จูรีเกษ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต ต่อมาจำเลยที่ 2 ถูกฟ้องล้มละลาย ศาลแพ่งธนบุรีมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 และพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ล้มละลาย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์ ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 นายพิชิต และนายสมชายจำเลยร่วมออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่า ข้อตกลงร่วมทุนของโจทก์กับจำเลยที่ 1 และพวกในการซื้อที่ดินบ้านดงมะเดะ จังหวัดเชียงราย ไม่ใช่สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนแต่เป็นสัญญาร่วมลงทุนการซื้อที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 และพวกนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 บัญญัติว่า "อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำการกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น" และมาตรา 1026 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน" กับวรรคสอง บัญญัติว่า "สิ่งที่นำมาลงหุ้นด้วยนั้น จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอื่นหรือแรงงานก็ได้" ปรากฏตามสำเนาข้อตกลงโครงการซื้อที่ดินบ้านดงมะเดะ จังหวัดเชียงราย ระหว่างผู้เริ่มโครงการและผู้ลงทุนเอกสารหมายเลข 4 ว่า เป็นโครงการจัดหาซื้อที่ดินเพื่อขายเอากำไร โดยมีผู้ร่วมดำเนินการคือโจทก์ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมที่ 1 โดยโจทก์ลงทุนเป็นเงิน 2,000,000 บาท จำเลยร่วมที่ 1 ลงทุนเป็นเงิน 1,250,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและดำเนินการออกโฉนดที่ดินที่ซื้อได้ เมื่อขายที่ดินดังกล่าวได้แล้วให้จ่ายเงินคืนแก่ผู้ออกเงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันชำระเงินซื้อที่ดินจนถึงวันขายที่ดินได้และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ หากมีเงินเหลือซึ่งเป็นกำไรก็จะจัดการแบ่งกันระหว่างผู้ร่วมกันดำเนินการทุกคน ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่าในการซื้อที่ดินเพื่อขาย ข้อตกลงดังกล่าวโจทก์กับจำเลยร่วมที่ 1 เป็นผู้ออกเงิน ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ลงแรงงานด้วยประสงค์เพื่อแบ่งกำไรอันจะพึงได้จากการซื้อที่ดินเพื่อขาย ข้อตกลงระหว่างโจทก์ จำเลยร่วมที่ 1 จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จึงเป็นสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หาใช่เป็นสัญญาร่วมลงทุนดังที่โจทก์อ้างไม่ และเมื่อฟังว่าเป็นสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน แต่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวยังไม่เลิกกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055, 1056 และ 1057 จึงยังไม่ได้จัดการชำระ

บัญชีตามมาตรา 1061 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินที่ร่วมลงทุนในห้างหุ้นส่วน  
จากหุ้นส่วนคนอื่น ๆ

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-สุพล พันธุมโน-กมล เพียรพิทักษ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |